

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

5969/2530

พนักงานอัยการจังหวัดนครศรีธรรมราช

โจทก์

นายท่อม ถมอำภัยหรือถมอำไพ กับพวก

จำเลย

ป.อ. มาตรา 1 (8), มาตรา 264, มาตรา 265, มาตรา 268

หนังสือรับรองราคาที่ดิน ที่เจ้าพนักงานที่ดินออกให้เป็นเอกสาร ซึ่งเจ้าพนักงาน
ได้ทำขึ้นหรือรับรองในหน้าที่ จึงเป็นเอกสารราชการ

จำเลยที่ 2 เป็นตัวการจัดให้มีการทำปลอมหนังสือรับรองราคาที่ดิน แล้วมอบ
ให้จำเลยที่ 1 เพื่อนำไปใช้เป็นหลักประกันใน การยื่นคำร้อง ขอลดหย่อนชั่วคราวผู้
ต้องหาต่อศาล จำเลยที่ 2 จึงมีความผิดฐานปลอมเอกสารราชการตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 265

โจทก์ฟ้องใจความว่า จำเลยทั้งสองร่วมกันทำปลอมหนังสือรับรองราคาที่ดินอัน
เป็นเอกสารราชการขึ้นทั้งฉบับ แล้วนำไปใช้อ้างต่อศาลเพื่อขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหา
ในคดีอาญาอีกคดีหนึ่ง เป็นเหตุให้ศาลหลงเชื่อ จึงอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวไปขอให้
ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๓, ๙๑, ๑๓๗, ๒๖๔, ๒๖๕, ๒๖๘

จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ ๒ มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๖๕ จำคุก ๑ ปี สำหรับข้อหาอื่นและจำเลยที่ ๑ ให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ ๒ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องสำหรับจำเลยที่ ๒ ด้วย นอกจากที่แก้ ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า หนังสือรับรองราคาที่ดินตามเอกสารหมาย จ.๑ เป็นเอกสารราชการปลอม ปัญหาที่จะวินิจฉัยในชั้นนี้มีว่า จำเลยที่ ๒ ทำปลอมเอกสารดังกล่าวหรือไม่ โจทก์มีนายสมภพ เทพนมิตร ผู้เขียนคำร้องขอปล่อยชั่วคราวให้จำเลยที่ ๑ เบิกความยืนยันว่าวันเกิดเหตุ จำเลยที่ ๒ พาจำเลยที่ ๑ ไปแนะนำให้นาสมภพเป็นผู้เขียนคำร้องขอปล่อยชั่วคราวให้โดยมีการมอบหนังสือรับรองราคาที่ดินเอกสารหมาย จ.๑ ให้ด้วย และเมื่อเรื่องปรากฏขึ้นว่าลายมือชื่อผู้รับรองราคาที่ดินตามเอกสารดังกล่าวไม่เหมือนตัวอย่างลายมือชื่อที่ให้ทางศาลไว้ นายธำรง ยาหย่าหมั่น จำศาลจังหวัดนครศรีธรรมราชเรียกจำเลยที่ ๑ ไปสอบถามจำเลยที่ ๑ เล่าความเป็นมาในเรื่องนี้ให้นายธำรงบันทึกไว้ตามเอกสารหมาย จ.๒ มีใจความว่า จำเลยที่ ๑ ได้ไปติดต่อกับนายประจวบ ไม่ทราบนามสกุล (หมายถึง จำเลยที่ ๒) ที่สำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อออกหนังสือรับรองราคาที่ดินให้ นายประจวบเป็นผู้จัดทำให้โดยเรียกเงินในการนี้จากจำเลยที่ ๑ ไป ๒๐๐ บาท เห็นว่า ในตอนที่นายธำรงเรียกจำเลยที่ ๑ ไปสอบถามนี้ จำเลยที่ ๑ ยังไม่รู้ตัวว่าตนเองตกอยู่ในฐานะผู้ต้องหา และไม่มีโอกาสที่จะคาดคิดให้ร้ายจำเลยที่ ๒ ได้ทัน ทั้งไม่เคยมีสาเหตุกับจำเลยที่ ๒ ด้วย จึงเชื่อว่าจำเลยที่ ๑ เล่าความเป็นมาในเรื่องนี้แก่นายธำรงตามความเป็นจริง เมื่อพิเคราะห์หลักฐานต่าง ๆ เกี่ยวกับคำร้องขอปล่อยชั่วคราว เอกสารหมาย จ.๑

และ จ.๕ ถึง จ.๗ ก็ไม่มีชื่อจำเลยที่ ๒ ปรากฏอยู่เลยทำให้เห็นว่าหากจำเลยที่ ๑ ไม่
เล่าว่าจำเลยที่ ๒ เป็นผู้จัดทำหนังสือรับรองราคาที่ดินให้นายธำรงพัง นายธำรงซึ่งไม่
เคยรู้จักจำเลยที่ ๒ และไม่ทราบความเป็นมาในเรื่องนี้มาก่อนย่อมไม่อาจคิดเสก
สรรค์ปั้นเรื่องและบันทึกคำให้การของจำเลยที่ ๑ ตามเอกสารหมาย จ.๒ ให้มี
ข้อความพาดพิงเกี่ยวโยงไปถึงจำเลยที่ ๒ ขึ้นเองได้ เหตุนี้ เอกสารหมาย จ.๒ จึงเป็น
หลักฐานรับฟังประกอบคดีของโจทก์ได้ สำหรับนายสมภพที่เบิกความว่าจำเลยที่ ๒ มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับพัวพันกับเรื่องนี้ ก็ไม่เคยมีสาเหตุกับจำเลยที่ ๒ มาก่อน ทั้งจำเลยที่ ๒
ก็ว่าไม่เคยรู้จักกับนายสมภพเสียอีก ดังนี้ จึงไม่มีเหตุให้คิดไปว่านายสมภพจะแกเล้ง
ปรักปรำให้ร้ายจำเลยที่ ๒ แต่อย่างใด น่าเชื่อว่านายสมภพเบิกความเรื่องนี้ตามความ
เป็นจริงจึงเห็นว่าคดีนี้ แม้โจทก์ไม่มีประจักษ์พยานรู้เห็นว่าจำเลยที่ ๒ เป็นผู้ทำ
ปลอมเอกสารหมาย จ.๑ ก็ตาม แต่เมื่อประมวลพฤติการณ์จากพยานพฤติเหตุ
แวดล้อมกรณีดังวินิจฉันมา ประกอบกับจำเลยที่ ๒ ปฏิบัติราชการประจำอยู่สำนักงาน
ที่ดินจังหวัดซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่จัดทำหนังสือรับรองราคาที่ดินให้ประชาชน
ที่มาติดต่อร้องขอแล้ว คดีมีเหตุผลให้ฟังได้ว่า จำเลยที่ ๒ เป็นตัวการจัดให้มีการทำ
ปลอมเอกสารหมาย จ.๑ อันเป็นเอกสารราชการขึ้นจริงดังโจทก์ฟ้อง ฎีกาโจทก์ฟัง
ขึ้น

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ ๒ มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
๒๖๕ ให้บังคับคดีไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

(ชวลิต นราลัย-สหัส สิงหวิริยะ-ดำริ ศุภพิโรจน์)

ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช - นายรังสรรค์ ดวงพัตรา

ศาลอุทธรณ์ - นายสังเวียน รัตนมุง

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ